

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 364/2543 ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน

โจทก์

บริษัท เอวีไอ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

จำเลย

หรือบริษัท อโลเวร่า อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา ตาราง 1 ข้อ 1(ก)

การพิจารณาว่าคดีนี้จะต้องเสียค่าขึ้นศาลเท่าใด จำต้องพิจารณาจากคำฟ้องคดีนั้นเป็นเกณฑ์ โจทก์ฟ้องจำเลยมา 3 ข้อหา คือให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามหนี้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้ตามสัญญากู้เงิน และหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งหนี้ในแต่ละข้อหานั้นจำเลยก่อหนี้ขึ้นกับโจทก์ต่างเวลากัน และมีกำหนดเงื่อนไขในการชำระแตกต่างกัน ดังนั้น หนี้ในแต่ละข้อหาจึงแยกจากกันได้แม้จะได้นำที่ดินจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน ก็เป็นเรื่องของหลักประกันซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก และโดยสภาพโจทก์อาจฟ้องรวมกัน 3 ข้อหาได้ในคำฟ้องเดียวกันได้ แต่ค่าขึ้นศาลโจทก์จะรวม 3 ข้อหาแล้วเสียค่าขึ้นศาลมาในอัตราสูงสุดนั้นหาชอบไม่ ฉะนั้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มมาในแต่ละข้อหานั้นจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืม ตัวสัญญาใช้เงิน และ ดอกเบี้ยของหนี้แต่ละประเภทต่อโจทก์ แล้วผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว ขอให้บังคับ จำเลยใช้หนี้แก่โจทก์จำนวน 40,099,018.54 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 24 ต่อปี ในต้นเงินรวม 29,271,192.58 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 1,333,375.06 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี โดยคิดแบบทบต้น นับแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2540 เมื่อได้ยอดเงินเท่าใดแล้วให้ถือเป็นต้น เงินคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันต่อไปแบบไม่ทบต้น นับแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2540 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระหนี้กู้ยืมกับหนี้ตัวสัญญาใช้ เงินรวมเป็นเงินจำนวน 28,420,571.56 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 27,702,215.41 บาท นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2539 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำฟ้องและที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยเป็นลูกค้ำของโจทก์ มีหนี้สินค้างชำระโจทก์รวม 3 รายการ คือ รายการที่ 1 หนี้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้ดังกล่าวนี้เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2535 จำเลยได้เปิดบัญชี เงินฝากกระแสรายวันตามเอกสารหมายเลข จ.11 ไว้กับโจทก์ ในวันที่ 18 กันยายน 2535 จำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.13 ในวงเงิน 5,000,000 บาท สัญญาไม่มีกำหนดเวลา จำเลยได้เดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์เรื่อย

มา โดยจำเลยเบิกถอนเงินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 และได้นำเงินเข้าฝากครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2539 จำนวน 11,114,456.58 บาทเมื่อหักถอนบัญชีกันในวันดังกล่าว จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่จำนวน 1,333,357.06 บาท จากนั้นก็ไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชีกันอีก ต่อมาโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาและทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ จำเลยเป็นหนี้ถึงวันฟ้องรวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน 1,868,544.34 บาท รายการที่ 2 หนี้ตามสัญญากู้เงินคิดถึงวันฟ้องรวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน 30,688,419.41 บาท รายการที่ 3 หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินคิดถึงวันฟ้องรวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน 7,542,058.78 บาท โจทก์ฟ้องจำเลยในมูลหนี้ 3 ข้อหานี้มาในคำฟ้องเดียวกันโดยเสียค่าขึ้นศาลมา 200,000 บาทศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มแยกตามแต่ละข้อหา

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา แต่ศาลชั้นต้นในคำร้องขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาของโจทก์แต่เพียงว่า สำเนาให้จำเลยหากจำเลยจะคัดค้านให้ยื่นภายในกำหนดแก้อุทธรณ์แล้วจะพิจารณาส่งต่อไป ต่อมาเมื่อพ้นกำหนดยื่นคำแก้อุทธรณ์แล้วจำเลยไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกา โดยมีได้มีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาหรือไม่ แต่การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์พออนุโลมได้ว่าศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาแล้ว ซึ่งมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มโดยแยกเสียตามจำนวนทุนทรัพย์ในแต่ละข้อหานั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาว่าคดีใดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลเท่าใด จำต้องพิจารณาจากคำฟ้องคดีนั้นเป็นเกณฑ์ ตามคำฟ้องนี้โจทก์ฟ้องจำเลยมา 3 ข้อหาคือให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามหนี้เบิกเงินเกินบัญชี หนี้ตามสัญญากู้เงิน และหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งหนี้ในแต่ละข้อหานั้นจำเลยก่อหนี้ขึ้นกับโจทก์ต่างเวลากัน และมีกำหนดเงื่อนไขในการชำระแตกต่างกันดังนั้น หนี้ในแต่ละข้อหาจึงแยกจากกันได้โดยไม่เกี่ยวข้องกันดังโจทก์อุทธรณ์ไม่แม้จะได้นำที่ดินตามที่กล่าวมาในอุทธรณ์จด

ทะเบียนจํานองเป็นประกัน ก็เป็นเรื่องของหลักประกันซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก และโดยสภาพโจทก์อาจฟ้องรวมกัน 3 ข้อหาในคำฟ้องเดียวกันได้ แต่ค่าขึ้นศาล โจทก์จะรวม 3 ข้อหาแล้วเสียค่าขึ้นศาลมาในอัตราสูงสุดนั้นหาชอบไม่ ฉะนั้น ที่ศาล ชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มมาในแต่ละข้อหา นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของ โจทก์ฟ้องไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีดี รุ่งวิสัย-กนก พรรณรักษา-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ